

第二次劳动合同到期后员工离职方案成本对比

计算基准：劳动者月工资 W；本单位工作年限 Y 年； $N = W \times Y$ （6个月以上不满1年按1年计、不满6个月按0.5个月计）。
地区基准：北京。

	方式一	方式二	方式三	方式四	方式五
对比维度	协商 不再续约	公司单方面 不再续约	无固定期限合同+ 调岗（薪酬不变）	员工 主动离职	无固定期限合同+调岗+ 略微提高薪酬
法律依据	《劳动合同法》 § 44(1)、§ 46(5) 主文 § 47；可叠加 § 36	形式援引 § 44(1)， 实质违反 § 14(2) (3)， 适用 § 87	§ 14(2) (3)（合同形式） + § 46(5) 但书 （条件审查）	§ 37（提前30日 书面通知）	§ 14(2) (3) + § 46(5) 但书"提高"路径 + 用工自主权
操作要点	书面要约 + 劳动者 书面同意放弃 § 14选择权 + 签终止协议	直接发《合同到期 不再续签通知书》— 无任何合规空间	提供无固定期限要约 + 同步变更岗位 + 等候劳动者拒签	不可主动追求； 仅在员工真实自愿 离职时被动承接	提供无固定期限要约 + 调岗 + 同步加薪 5%以上作为对价
最佳情况下 成本	N	0	0	0	加薪成本
司法实践 一般成本	N + 0.5~1月 协商加码作为对价	2N 违法终止 几乎必败	约 1.0~1.3N 劳动者反向要约风险高	0（真主动） / N~2N （被认定为单位施压）	加薪成本 ≈ 单年薪资增量 × N年 折算通常 < 0.5N
最差情况下 成本	N（基本封顶； 协议中"概括了结" 条款封堵翻案）	2N + 期间工资 （劳动者依 § 48选 恢复劳动关系： 1-2年仲裁周期工资）	2N + 期间工资 （劳动者反向要约 后认定违法终止）	N（被认定协商解除） / 2N（被认定胁迫 劳动者主动离职）	加薪成本 + N （极少数法院认 岗位贬损未维持 条件的极端情形）
被认定为 违法解除风险	低	极高	中-高	中	低-中

方式五法理：走《劳动合同法》§ 46(5) 但书"提高劳动合同约定条件"路径。加薪 5%以上使薪酬"提高"事实清晰可量化；岗位变更不影响但书适用，因薪酬这一最核心条件已提高。员工拒签 → 但书要件满足 → 0 经济补偿。

关键执行要件：①加薪须写入新合同工资条款，不得以"绩效奖金"等浮动方式架空；②岗位调整须满足北京高院"四要素"（京高法发〔2024〕534号）：经营必要性、目的正当性、员工能胜任、劳动条件无不利变更；③业务依据须有早于谈判节点形成的独立客观证据支撑（部门调整决议、组织架构变更、岗位需求文件等），不得为单一员工量身定制；④全程书面化，口头沟通后即时邮件确认。

人事谈判建议（按时序）：**各阶段"单位成本预期"指员工在该阶段接受相应方案时单位的成本，不含后续阶段成本。**

第一阶段 • 开局——书面发出方式五完整方案。无固定期限合同 + 新岗位 + 加薪5%以上，同步附《岗位调整说明》阐述独立业务依据。可预备过渡安排（保留原薪资若干月、转岗培训、明确汇报关系）作为后续让步空间，但岗位变更本身不可后退。单位成本预期：加薪成本 ≈ < 0.5N（按工龄折算）+ 可选过渡期成本。

第二阶段 • 员工坚拒调岗时——坚持要约 + 平行提出协商解除。方式五要约保持不变，同步以 $N + 0.5 \sim 1$ 月为对价提议协商解除。话术明确：调岗方案基于业务需要、已加薪、未撤回；员工二选一——接受新方案或协商离开。单位成本预期： $N + 0.5 \sim 1$ 月。

第三阶段 • 员工拒绝协商解除、主张原岗位+无固定期限时——继续坚持原方案不变。员工的反要约不强制单位变更原方案。这是策略一致性的关键节点——岗位一旦松动，时序意图链条断裂，但书"提高"路径同步失效。给员工最后决定期限。单位成本预期：加薪成本 ≈ < 0.5N（员工最终接受方式五时）；否则进入第四阶段。

第四阶段 • 员工最终全部拒绝时——发出《劳动合同到期不续订通知书》固定证据。合同到期前书面发出通知（签收确认或 EMS 留证），载明：①单位已提供无固定期限合同+加薪+岗位调整的合法要约（已尽 § 14 法定义务），员工拒绝接受，单位亦不接受员工"原岗位+无固定期限"的反要约，双方未能达成续订合意；②单位曾提议协商解除作友好退出，员工亦拒绝；③依《劳动合同法》§ 46(5) 但书"提高条件"路径，单位主张无需支付经济补偿；④合同期满终止 + 工作交接 + 离职手续办理安排。此通知是后续仲裁/诉讼的核心证据，发送时机宜在合同到期前合理期限内、谈判明确破裂之后。单位成本预期：0（员工接受合同到期终止，无后续争议）。

第五阶段 • 员工提起仲裁/诉讼时——司法应对（兜底）。司法路径分布：①但书成立认定（约60~70%）→ 0 补偿；②条件未维持认定（约15~25%）→ N；③§ 14 实质违反认定（约10~15%）→ 2N。综合期望成本 ≈ $0.5 \sim 0.8N$ 。一审不利可加码协商解除（N+1月递增）促撤案；最坏封顶 ≈ $2N + \text{期间工资}$ 。

红线禁止：施压、停发工资、擅自调离工位、不安排工作——任一动作可能被认定为单位被迫解除，前述策略链全部失效，直接落入 N 或 2N 路径。